

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5076596-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: INACIA DE OLIVEIRA BARROS CORREIA

IMPETRANTE: FELIPE SCRAMIGNAN COSTA ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - HABILITAÇÃO DE SUCESSORES - REEXPEDIÇÃO DE RPV - AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER O LEVANTAMENTO DA RPV - ADI 5755-STF - TEMAS 1.141 E 1.217 DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA**, para determinar o prosseguimento do feito pela regras ordinárias de habilitação de sucessores aplicáveis ao caso em espécie e afastar a extinção do direito a requerer o desarquivamento e reexpedição da RPV por prescrição, pois não configurada, a teor da ADI 5755-STF e dos Temas 1.141 e 1.217 do STJ. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. A presente decisão foi **REFERENDADA** pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2024.

5076596-28.2024.4.02.5101

510014713599 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5076596-28.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: INACIA DE OLIVEIRA BARROS CORREIA

IMPETRANTE: FELIPE SCRAMIGNAN COSTA ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por CLAUDETE BARROS CORREIA DO NASCIMENTO, contra ato judicial proferido pelo Juízo de origem que, determinou o arquivamento do processo de origem (0056489-30.2003.4.02.5151/RJ) e impediu o levantamento do RPV, sob fundamento de que não teria ficado "*evidenciado que o credor foi impedido de levantar o montante depositado por circunstância alheias à sua vontade*".

O pedido liminar foi deferido (evento 3, DESPADEC1).

Não foram prestadas informações pela autoridade impetrada.

O Ministério Público Federal não apresentou parecer.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O ato coator tem natureza interlocutória em sede de cumprimento de sentença, razão pela qual é cabível o presente Mandado de Segurança. Nesse sentido, o Enunciado nº 88 do FONAJEF e o Enunciado nº 73 da Súmula das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro a seguir transcritos:

Enunciado nº 88 - Não se admite Mandado de Segurança para Turma Recursal, exceto na hipótese de ato jurisdicional teratológico contra o qual não caiba mais recurso. (redação alterada pelo 10º FONAJEF).

Enunciado nº 73 - "É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado."

O writ foi impetrado no prazo legal.

O pedido liminar consiste na determinação de prosseguimento/desarquivamento dos autos originários, bem como a reexpedição de novo RPV.

O art. 2º da Lei nº 13.463/2017 previu que *"ficam cancelados os precatórios e as RPV federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de dois anos em instituição financeira oficial."*

O Eg. STJ concluiu o julgamento do Tema 1.141, firmando a seguinte tese jurídica: *"A pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, fundada nos arts. 2º e 3º da Lei 13.463/2017, **sujeita-se à prescrição quinquenal** prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 e tem, como termo inicial, **a notificação do credor**, na forma do § 4º do art. 2º da referida Lei 13.463/2017."*

No âmbito do Tema 1.217, o STJ fixou a seguinte tese: *"É válido o ato jurídico de cancelamento automático de precatórios ou requisições federais de pequeno valor realizados entre 06/07/2017 (data da publicação da Lei 13.463/2017) e 06/07/2022 (data da publicação da ata da sessão de julgamento da ADI 5.755/DF), nos termos do art. 2º, caput, e § 1º, da Lei 13.463/2017, desde que caracterizada a inércia do credor em proceder ao levantamento do depósito pelo prazo legalmente estabelecido (dois anos). É ilegal esse mesmo ato se circunstâncias alheias à vontade do credor impediam, ao tempo do cancelamento, o levantamento do valor depositado."*

Cumprir pontuar que o STF declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 13.463/2017 com efeitos ex nunc (a partir de 6/7/2022, data em que foi publicada a ata da sessão de julgamento da ADI 5755). Assim, essa decisão do STJ definindo o prazo prescricional é relevante para os cancelamentos ocorridos até 05/07/2022.

A medida infringe o princípio da separação dos Poderes, dada a impossibilidade de edição de medidas legislativas para condicionar e restringir o levantamento de valores depositados a título de precatórios, já que gestão de recursos destinados ao seu pagamento incumbe ao Judiciário por decorrência do texto constitucional (art. 100, da CF/88), o qual não deixou margem limitativa do direito de crédito ao legislador infraconstitucional.

Também há violação aos princípios da segurança jurídica, do respeito à coisa julgada (art. 5º, XXXVI) e do devido processo legal (art. 5º, LIV), sendo certo que a simples previsão da faculdade do credor requerer posteriormente a expedição de novo ofício requisitório com a conservação da ordem cronológica anterior não repara os vícios inerentes ao cancelamento.

Ademais, como nesse momento processual da tutela executiva a Fazenda Pública não detém a titularidade da quantia, a previsão legal ofende o direito de propriedade (art. 5º, XXII), além de conferir tratamento mais gravoso ao credor, criando distinção que deriva automaticamente do decurso do tempo, sem averiguar as reais razões do não levantamento do montante, afastando-se da necessária obediência à isonomia.

STF. Plenário. ADI 5755/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29 e 30/6/2022 (Info 1061)

Nesse sentido, conjugando os julgados mencionados, pode-se concluir que o STF considerou válidos os cancelamentos de precatórios e RPVs federais feitos até 05/07/2022. Portanto, **a decisão do STJ definindo o prazo prescricional é relevante para os cancelamentos ocorridos até 05/07/2022.**

Em sua inicial a Impetrante alega que, em 28/07/2023, requereu o desarquivamento do processo supracitado, com vistas ao recebimento de Requisição de Pagamento não sacado em vida pelo 'de cujus', sra. INACIA DE OLIVEIRA BARROS CORREIA. Todavia, a Autoridade coatora suspendeu o processo em virtude da afetação do Tema 1.217 pelo STJ.

Ademais, relatou a Impetrante que, após o julgamento do Tema acima citado, **a Autoridade Coatora determinou o arquivamento do processo, sob fundamento que não teria sido demonstrado nenhum empecilho para levantamento do RPV.**

No Evento 66 dos autos originários, a instituição financeira informou que **o RPV foi cancelada em 25/08/2017.**

Em que pese a demanda ter sido ajuizada apenas em 02/08/2023, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional estabelecido no Decreto 20.910/32, **não há de se falar de prescrição, haja vista ausência de comprovação de que os beneficiários do RPV foram notificados a respeito do cancelamento da ordem de pagamento, portanto, ante ausência de comunicação de cancelamento do RPV, não se iniciou o prazo extintivo.**

Diante desse quadro, presentes os pressupostos processuais para concessão da segurança, diante da teratologia ato que determinou o arquivamento do processo sem observância adequada da ADI 5755-STF e dos Temas 1.141 e 1.217 do STJ.

Ante o exposto, **voto por CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA**, para determinar o prosseguimento do feito pela regras ordinárias de habilitação de sucessores aplicáveis ao caso em espécie e afastar a extinção do direito a requerer o desarquivamento e reexpedição da RPV por prescrição, pois não configurada, a teor da ADI 5755-STF e dos Temas 1.141 e 1.217 do STJ. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.